

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE HABITACIÓN

AVISO LEGAL. Modelo informativo de Asesorfy. El arrendamiento de habitación NO se rige por la LAU, sino por la libertad de pactos (art. 1255 del Código Civil) y, supletoriamente, por los arts. 1542 y siguientes del Código Civil.

En [LOCALIDAD], a [DÍA] de [MES] de [AÑO].

REUNIDOS

EL ARRENDADOR: D./D.^a [NOMBRE], DNI/NIE [NÚMERO], domicilio en [DOMICILIO], titular/poseedor legítimo de la vivienda.

EL ARRENDATARIO: D./D.^a [NOMBRE], DNI/NIE [NÚMERO], domicilio en [DOMICILIO].

EXPONEN

I. Que el arrendador es titular de la vivienda sita en [DIRECCIÓN], referencia catastral [REFERENCIA].

II. Que el objeto es el arrendamiento de una **habitación** con uso compartido de zonas comunes, NO de la vivienda completa, sujeto a lo pactado y, en su defecto, a los arts. 1542 y ss. del Código Civil, no siendo aplicable la LAU.

CLÁUSULAS

1ª. Objeto. Habitación [Nº/DESCRIPCIÓN] con uso compartido de [cocina, baño, salón...]. Mobiliario en Anexo I.

2ª. Duración. [Nº MESES], del [FECHA] al [FECHA]. Prórroga por acuerdo escrito.

3ª. Renta. [IMPORTE] €/mes, en los [Nº] primeros días, mediante [transferencia IBAN ____].

4ª. Actualización. Conforme a lo pactado. (El IRAY y los topes de la Ley de Vivienda aplican al alquiler de vivienda habitual bajo la LAU; aquí rige la libertad de pactos.)

5ª. Fianza. [IMPORTE] € entregados en este acto, devueltos al término previa verificación del estado.

6ª. Suministros. Reparto: [DESCRIBIR].

7ª. Uso y convivencia. Uso propio, respeto a las normas del Anexo II, no perturbar al resto de ocupantes.

8ª. Prohibiciones. Prohibido subarrendar, ceder o cambiar el uso sin consentimiento escrito.

9ª. Resolución y MASC. El impago faculta a resolver. Previo a la vía judicial, se intentará un MASC conforme a la Ley Orgánica 1/2025.

10ª. Protección de datos. Tratamiento conforme a RGPD y LOPDGDD.

11ª. Registro (NRUA). Si se comercializa por temporada/corta duración online, el arrendador obtendrá el NRUA conforme al RD 1312/2024.

12ª. Jurisdicción. Juzgados del lugar del inmueble.

Y en prueba de conformidad, firman por duplicado en el lugar y fecha indicados.

EL ARRENDADOR

EL ARRENDATARIO

Fdo.: _____

Fdo.: _____

ANEXO I — Inventario: [MOBILIARIO Y ESTADO]

ANEXO II — Normas de convivencia: [HORARIOS, VISITAS, LIMPIEZA...]

Base legal: Código Civil, arts. 1255 y 1542 y ss.; jurisprudencia consolidada. © Asesorfy · Normativa española.